

관세관 메일 < 제3호 >

안녕하십니까, 주일대한민국대사관 이근후 관세관 입니다.

일본의 통관제도 · 수입규제와 관련한 유익한 정보와 최신 동향 등을 신속히 전달하고, 대일무역관계자 등과의 커뮤니케이션을 활성화하기 위해 관세관 메일을 보내드리고 있습니다.

이번 관세관 메일 제3호에는 “일본의 출항전 보고제도 시행”에 대한 상세 내용을 담았습니다.

동 제도는 선박회사와 포워더 업체 등에 크게 영향을 미치기 때문에 관련 분야에 계신 분들은 유념해 주시기 바랍니다.

관련사항에 대한 추가문의사항이나 조언하실 사항이 있으시면 메일이나 전화로 연락을 주시기 바랍니다. (kehlee13@mofa.go.kr, 03-6400-0695)

아울러 일본과의 수출입 통관과 관련한 애로나 문의사항에 대해서도 연락을 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

앞으로도 계속 유익한 정보를 제공하도록 노력하겠습니다. 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

2014. 3. 4

관세관 이근후 드림

일본의 출항전 보고제도 주요 내용

< 출항전 보고제도 핵심 내용 >

- 일본에 입항하려는 선박에 적재하는 컨테이너 화물의 적하정보를 선박출항 24시간 전까지 전자적으로 보고하도록 의무화 하는 출항전 보고제도를 2014년 3월 10일 보고기한이 도래하는 화물부터 시행(3월 1일부터 적하정보 보고 접수 개시).
- 종전 입항전 보고제도와 가장 큰 차이점은 보고시기의 조기화, 보고내용의 상세화, 전자적 보고를 원칙적으로 의무화 한 것임.
 - 보고시기가 종전 입항 24시간 전에서 출항 24시간 전으로 앞당겨 짐. 선박에 적재하는 컨테이너 화물에 대해서만 적용되며 항공화물은 종전과 동일함.
 - 보고의무자가 선박회사(마스터 B/L) 뿐 아니라, 포워드(하우스 B/L)가 새로 추가되었고, 보고항목이 크게 확대됨.
- 수출국 선박회사와 포워드는 일본에 사업장이나 자사시스템의 게이트웨이서버가 없으면 NACCS와 계약을 체결한 서비스프로바이더를 경유하여 보고하여야 하며, 신청자 ID를 미리 발급 받아야 함.
 - 일본내에 사업장이나 게이트웨이서버가 있으면 클라이언트 소프트웨어를 사용하거나 게이트웨이 접속방법을 통해 보고가 가능함.
- 일본 세관은 안전에 위험이 있다고 판단하는 경우 선적중지, 입항정지 등 조치를 명할 수 있고, 보고의무 위반시 1년 이하 징역 또는 50만엔 이하 벌금을 부과할 수 있음.

1. 출항전보고제도 개요 및 도입 배경

- 출항전보고제이란 일본에 입항하려는 선박에 적재하는 해상 컨테이너 화물과 관련한 적하정보를 당해 선적항을 출항하기 전에 전자적으로 보고하는 것을 의무화하는 것임
- 현행 일본의 적하정보 사전보고 제도는 ①화물 정보의 보고가 입항 전으로서 보고에서 입항까지 단시간이고, ② 혼재화물에 대한 자세한 품명 및 실제 수취인 등이 알 수 없는 경우가 많으며, ③ 세관에 보고된 화물 정보가 모두 전자화되어 있지 않기 때문에 보고의 타이밍, 보고 내용 및 보고 방법 개선이 필요

2. 출항전 보고제도 주요 내용

(1) 보고대상화물

- 관세법 제15조 제7항 및 제8항 규정에 의하여, 일본에 입항하고자 하는 외국무역선에 적재하는 컨테이너화물
- 다만, 다음 컨테이너화물은 보고대상에서 제외함
 - 빈컨테이너
 - “플랫폼컨테이너”에 적재된 화물
 - 일본에 하역하지 않는 해상컨테이너화물

(2) 보고 의무자

- 관세법 제15조 제7항의 규정에 의하여 오션(마스터) B/L을 기초로 화물정보를 파악하고 있는 컨테이너화물을 적재하여 일본에 입항하고자 하는 외국 무역선의 운항자 등 (이하 “선박회사 등”이라 함)
- 관세법 제15조 제8항 및 관세법 시행령 제12조 제9항의 규정에 따라 하우스 B/L을 기초로 화물정보를 파악하고 있는 화물의 운송을 업으로 하는 자로서 해당 선박 회사 등과 운송 계약을 체결하는 하송인 (이하 “이용운송사업자 등”이라 함)

(3) 보고 기한

- 외국 무역선이 해당화물을 선적하여 선적항을 출항하기 24 시간 전에 보고하는 것을 원칙적으로 함
- 다만, 근거리 지역의 경우 선적항 출항전까지로 예외*를 인정
 - 동 규칙 별표3 의 "일본 이외의 지역"을 선적항으로 하며 "일본 지역"을 첫번째 도착항으로 하는 경우에는 선적항을 출항할 때까지로 함 (붙임 재무성 설명자료의 별지2 "보고 기한의 완화 조치"참조)
- * 구체적 기준은 일본을 11개 지역으로 구분하여, 각 지역에서 위도와 경도를 기준으로 일정박스 범위내에 들어가는 지역에 대해 예외를 적용
 - 예를 들면, 아오모리·니가타 지역은 동경 128°~152°와 북위 34°~50° 범위내는 예외가 인정되어, 한국에서 이 지역으로 수출하는 경우 부산에서 출항하는 경우는 예외가 적용되지만 인천에서는 예외가 적용되지 않음

(4) 보고 내용

- 선박회사 등 : 관세법시행령 제12조 제8항 및 관세법시행규칙 제2조의2 제5항의 규정에 의하여 별지3 "보고 항목"의 "오션(마스터) B/L 적하정보"란에 열거한 보고 항목
- ※ 현행 입항전 보고제도도 계속 유지되기 때문에 선박회사의 경우는 출항 24시간 전에 보고하고, 종전처럼 입항 24시간 전에도 보고를 해야 함
- 이용운송사업자 등 : 관세법시행령 제12조 제10항 및 관세법시행규칙 제2조의2 제6항의 규정에 의하여 별지3 "보고 항목"의 "하우스 B/L 적하정보"란에 열거한 보고 항목

(5) 보고 방법

- 관세법 제15조 제9항의 규정에 따라 수출입·항만 관련 정보처리시스템(NACCS)을 이용하여 전자적으로 보고하는 것을 의무화 함
- 다만, 전기 통신 회선의 고장 등에 의해 NACCS를 이용하여 전자적으로 신고가 곤란한 경우로서 세관이 인정하는 경우에는 별지18의 양식을 사용하여 서면 등으로 보고가 가능함

(6) NACCS 이용(연결) 형태

- NACCS와의 연결방법은 자사 시스템과의 게이트웨이 접속방법과 서비스프로바이더를 경유하여 접속하는 방법이 있음 (별지5 "NACCS 이용(연결) 형태" 참조)
 - 게이트웨이 접속방법은 자사시스템의 게이트웨이서버가 일본국내에 설치되어 있고 NACCS센터와 이용계약이 체결한 경우에만 가능함
 - 그렇지 않은 경우에는 NACCS와 계약을 체결한 서비스프로바이더*를 경유하여 접속해야 하며, 이 경우에는 보고의무자가 신청자 ID**를 미리 발급 받아야 함
- * 현재 16개 업체와 계약 완료, 상세내용은 첨부한 “서비스프로바이더 일람표” 참조
 - 한국업체는 KTNET, KUNET, Cyberlogitec 등 3개 업체가 계약을 완료
 - 반드시 자국 서비스프로바이더를 이용할 필요는 없고 다른 국가의 서비스프로바이더를 이용하여도 무방함
- ** ID 취득방법은 웹사이트(<http://www.naccscenter.com/afr/indexj.html>)에 게재되어 있으며, 이 사이트에서 ID 취득이 가능함
- 일본 국내에 사업장이 있고 NACCS 센터와 이용 계약을 체결하고 있는 경우에는, NACCS 센터가 제공하는 클라이언트 소프트웨어(패키지 소프트웨어)를 사용하여 보고 할 수 있음

(7) 출항전 보고의 면제

- 관세법시행령 제12조 제6항의 규정에 의하여 폭풍, 호우, 홍수, 지진, 해일, 분화 기타 자연재해 및 화약류의 폭발 기타 인간의 비정상적인 재해(무력 충돌 등)에 의해 선적항 출항 전에 적하정보를 보고하는 것이 곤란하다고 인정되는 경우에는 보고가 면제됨
- 상기 (5)의 단서에 규정하는 전기통신 회선의 고장 등에 의해 NACCS를 이용하여 전자적으로 보고하기 어려운 경우에는, 별지18의 양식을 사용하여 서면 등으로 보고해야 하며 보고의무는 면제되지 않음

(8) 사전 통지

- 세관은 보고된 화물정보에 대해 위험분석을 실시한 결과, 일본의 안전상 위험도가 높다고 판정하고 관세법 제106조의 규정에 의하여 본국에서 하역 일시정지 등의 조치가 필요한 화물에 대해서는 원칙적으로 보고 후 24 시간 이내에 다음에 열거한 사전 통지를 실시함

통지코드	내용
DNL	리스크 분석결과 일본의 보안상 고위험 화물이라고 판단한 경우, 해당 화물의 <u>선적을 중지</u> 하도록 하는 사전통지
HLD	리스크 평가를 완료하기 위해 <u>추가</u> 의 정보 또는 정보의 <u>정정</u> 을 요청할 필요가 있을 경우에 하는 사전통지
DNU	선박이 선적항을 출항한 후, 리스크 분석결과 고위험 화물이라고 판단하여 입항시에 해당 화물의 <u>입항을 일시정지</u> 하는 사전통지
	선적항 출항전에 HLD 코드의 사전통지 된 화물이 <u>해당사전통지가 해제</u> 되지 않은 상태에서 당해선박이 선적항을 출항한 경우에 하는 사전통지

- 세관에서 안전에 대한 새로운 정보를 입수한 경우에는 보고후 24시간이 경과하더라도 해당 통지를 할 수 있음
- 해당 사전 통지 후 사전 통지 요구 사유가 해소된 경우 세관은 신속하게 해당 사전통지의 해제를 실시함

(9) 하역 허가 신청

- 보고기한까지 적하정보 보고를 하지 않은 경우에는 세관에서 NACCS를 통해 SPD코드 사전통지를 실시함 (이 경우 신고의무자는 벌칙을 받을 수 있음)
- 또한 해당 사전통지를 받은 화물은 관세법 제16조 제3항의 규정에 따라 세관의 하역허가를 받지 않는 한 해당 화물을 하역해서는 안되며, 하역을 하려고 하는 자는 다음의 구분에 따라, 하역허가 신청수속을 해야 함
 - 적하정보 보고를 하지 않은 경우 : 하역을 하려고 하는 자는 미리 적하정보를 보고한 후 하역하려고 하는 항구의 관할 세관에 하역허가 신청을 하고, 하역 허가를 받아야 함
 - 적하정보 보고가 보고기한을 넘긴 경우 : 하역을 하려고 하는 자는 하

역하려는 항구를 관할하는 세관에 하역허가 신청을 하고 하역허가를 받아야 함

(10) 벌칙

- 선박 회사 등 또는 이용 운송 사업자 등이 관세법 제15조 제7항 또는 제8항에 규정하는 보고기한까지 보고를 하지 않는 경우 또는 허위보고를 한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 50만엔 이하의 벌금을 부과함
- 또한 관세법 제16조 제3항의 규정에 의한 하역의 허가를 받고자 하는 자가 해당 허가를 받지 않고 화물을 하역한 경우에도 1년 이하의 징역 또는 50만엔 이하의 벌금을 부과함

3. 시행일

- 2014년 3월 10일 오전 0시 이후에 보고기한이 도래하는 화물부터 적하정보의 보고를 의무화함 (적하정보의 보고 접수는 2014년 3월 1일 오전 0시 부터 개시)